



البنك المركزي السعودي
SAMA
Saudi Central Bank



تعميم

المحترمون

السادة/

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الموضوع: تقليص حق الرجوع على الممول العقاري في المحافظ العقارية المباعة لصالح الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، واستثناء المحافظ العقارية المباعة لصالح الشركة من متطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي.

استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٤/١١هـ، والأنظمة ذات العلاقة، وإشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم (١٠٦٨٨٩٥١٥) وتاريخ ١٤٤٦/٩/٩هـ بشأن السماح للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بشراء محافظ التمويل العقاري السكني من الممولين العقاريين بعد مضي مالا يقل عن شهر من تاريخ منح التمويل المرتبط بتلك الأصول، مع حق الرجوع على الممول لمدة ستة أشهر من تاريخ منح التمويل. كما تُشير إلى الفقرة رقم (٨) من الفصل (الرابع) من قواعد تنظيم التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (٦٠٥٥٨/٩٩) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٠٩هـ، والتي نصت على أنه: "يجب على جهة التمويل التي ترغب بالتصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها التقدم بطلب عدم ممانعة البنك المركزي.. الخ".

نفيدكم أنه تقرر الآتي:

أولاً: السماح للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بشراء محافظ التمويل العقاري السكني من الممولين العقاريين بعد مضي مالا يقل عن شهر من تاريخ منح التمويل المرتبط بتلك الأصول، أو شهر من تاريخ استلام القسط الأول من المستفيد أيهما أبعد، مع حق الرجوع على الممول لمدة شهر من تاريخ منح التمويل.

ثانياً: استثناء المحافظ المباعة لصالح الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري من متطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي، وذلك دون الإخلال بالتزام الممولين العقاريين بكافة المدد النظامية الواردة في التعليمات ذات العلاقة للعقود المتصرف بها، وإشعار البنك المركزي بتفاصيل عملية التصرف خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي.

للاخطاة والتقيّد بموجبه اعتباراً من تاريخه.

وتقبلوا تحياتي،

يزيد بن أحمد آل الشيخ

وكيل المحافظ للرقابة

نطاق التوزيع:

- البنوك والمصارف العاملة بالمملكة
- شركات التمويل العاملة بالمملكة
- الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري